



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 16 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "INC EJECUCION DE SENTENCIA EN AUTOS ALBRICIO, PEDRO INOCENCIO c/ ANSES s/ ORDINARIO", Expte. N° FPA 22001010/2008/1/CA2, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la Dra. María Virginia Kissner en fecha 05/02/2024, contra la sentencia del 01/02/2024 que, en lo que aquí interesa, mandó a llevar adelante la presente ejecución por la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$5.497.256,32), impuso las costas a la ejecutada y reguló honorarios a la letrada del actor en la cantidad de 17 UMA.

El recurso se concede en fecha 14/02/2024 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 26/04/2024.

II- Que, en síntesis, la letrada de la parte actora recurre por cuanto considera bajo el monto de honorarios estipulado a su favor. Hace reserva del caso federal.

III- a) Que, se impone señalar que la cuestión que aquí se analiza se encuentra debidamente enmarcada en las previsiones de la ley 27.423, conforme la fecha de inicio de la presente ejecución y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1".

b) Que, a los fines regulatorios, el monto que se debe tener en cuenta es el que arroja la liquidación aprobada en autos y que incluye capital más intereses, conforme lo dispuesto por el art. 24 de la normativa

Fecha de firma: 16/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIO DE JUZGADO



#34983536#412070375#20240516085300849

vigente, el que estipula que "A los efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad".

c) Asimismo, resulta aplicable en autos el art. 41 que prevé que "En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 21". No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular.

En consecuencia, se concluye que la regulación debe efectuarse aplicando la mitad de la escala del art. 21 de la ley 27.423, para los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria.

d) Que, sentado ello, en el presente caso la liquidación arrojó una base económica de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$5.497.256,32) equivalente a 179,87 UMA (conforme valor vigente al momento de la regulación en virtud de la Ac. 30 /2023 de la CSJN y Res. SGA 3369/2023).

Al aplicar, sobre la mitad de la escala del art. 21, conforme lo establece el art. 41, los porcentajes correspondientes, se evidencia que la regulación efectuada en primera instancia -establecida en 17 UMA- no resulta exigua, por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la letrada de la actora de conformidad con lo dispuesto por los arts. 16, 20, 21, 24, 41 y 51 de la Ley 27.423.

IV- Que, finalmente, cabe señalar que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia, conforme lo dispuesto por este Tribunal en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305/2020, sentencia de fecha 20/08/2020, entre otros.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución atacada.

No imponer costas ni regular honorarios en esta instancia de acuerdo a lo establecido en el considerando IV-.

Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 16/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIO DE JUZGADO



#34983536#412070375#20240516085300849